

1500848-75.2021.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALESSANDRO CORREA LEITE

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... penal do réu pelo crime de tráfico de drogas.

É cediço que no processo penal por tráfico, normalmente, a prova acusatória consubstancia-se em depoimentos de policiais, civis ou militares, ou agentes penitenciários que efetivam a apreensão da droga.

E presume-se regular a atuação de agentes públicos investidos no cargo para segurança de todos, pois seria paradoxal que o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente - 1ª Vara Criminal

Av. Cel. José Soares Marcondes. 2201, Presidente Prudente-SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

processo 1500848-75.2021.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500848-75.2021.8.26.0583

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2269321/2021 - DEL.SEC.PRES.PRUDENTE PLANTÃO

Autora:

Justiça Pública

Réu(s):

BRUNO NOGUEIRA

Juiz de Direito: Dr. Alessandro Correa Leite

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofertou denúncia em face de BRUNO NOGUEIRA, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006.

Narra a denúncia que, no dia 03 de outubro de 2021, por volta das 01h10min, na Rua Hermínio Bologna, n.º 410, Jardim Vale do Sol, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente/SP, BRUNO NOGUEIRA mantinha em depósito 02 (dois) invólucros plásticos contendo 28,92g (vinte e oito gramas e noventa e dois centigramas) de maconha, e 7,68g (sete gramas e sessenta e oito centigramas) em fragmentos soltos de maconha acondicionados em um pote de vidro, para fins de fornecimento a terceiros, ainda que gratuitamente, bem como vendeu 01 (um) invólucro plástico contendo 24,53g (vinte e quatro gramas e cinquenta e três centigramas) de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a acusação, o denunciado adquiriu de terceiro não identificado as porções de maconha acima descritas, com o intuito de revender a droga nesta cidade. Na data do ocorrido, em patrulhamento na Avenida Comendador Alberto Bonfiglio, policiais militares abordaram Felipe Morcelli Oliveira, usuário de maconha, encontrando com ele uma porção contendo 24,53g (vinte e quatro gramas e cinquenta e três centigramas) de maconha adquirida pouco antes do denunciado BRUNO NOGUEIRA para seu

consumo. Diante disso, os policiais se dirigiram a residência de BRUNO. Consta que os policiais adentraram o imóvel, mediante autorização da esposa do denunciado, onde encontraram, no congelador, 02 (dois) invólucros plásticos contendo 28,92g (vinte e oito gramas e noventa e dois centigramas) de maconha e, sobre a mesa da sala, 7,68g (sete gramas e sessenta e oito centigramas) em fragmentos soltos de maconha acondicionados em um pote de vidro.

O denunciado foi autuado em flagrante.

Em decisão de fls. 74/77 foi concedido ao denunciado o benefício da liberdade provisória sem fiança, com a imposição de medidas cautelares.

Notificado, o acusado apresentou defesa prévia (fls. 122/135), por meio da qual pugnou pela rejeição da denúncia pela ausência de justa causa. Aduziu que a droga que estava em seu poder era para consumo próprio. Arrolou testemunhas.

Por decisão datada de fls. 140/143, a denúncia foi recebida, bem como foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, e determinada a citação do réu.

Citado, o acusado compareceu na audiência.

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas testemunhas, e, ao final, interrogado o acusado. Não houve requerimento de diligências e a instrução foi encerrada.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela parcial procedência da pretensão punitiva estatal, desclassificando-se a conduta do réu em relação à droga encontrada em sua residência para o disposto no art. 28 da Lei de Drogas, bem como condenando-o pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas em relação à entrega de maconha ao usuário Felipe.

A defesa, por seu turno, suscitou teses benéficas ao acusado, em especial, a desclassificação da conduta do acusado para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, uma vez que o acusado é primário, portador de bons antecedentes, possuindo trabalho lícito e residência fixa.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/06), pelo boletim de ocorrência (fls. 12/17), pelo auto de exibição/apreensão (fls. 18/19), pelo laudo pericial (fls. 95/97), bem como pela prova oral colhida durante a instrução processual.

A autoria é certa e incide sobre o réu.

A testemunha Thiago da Silva Ferreira, policial militar, em juízo, relatou que antes do fato foi realizada uma abordagem de um usuário que informou que tinha obtido a droga e indicou a casa em que teria adquirido. Chegando ao local encontraram Bruno e a esposa. Esclareceu que Bruno disse que não tinha recebido nada pela entrega da droga. Afirmou que Bruno entregou a droga. Negou conhecer Bruno. Na sequência informou que Bruno relatou que tinha realizado um "bico" como entregador, que após uma conversa acabou pegando a droga.

A testemunha Lúcio Flavio Carnaúba de Amorim, policial militar, em juízo, disse que a abordagem ocorreu quando a equipe abordou uma motocicleta, na qual estava Felipe com uma porção de droga aparentando ser maconha. Em conversa com Felipe obtiveram a informação de que teria adquirido a droga de Bruno seu amigo de serviço no valor de R\$ 60,00 que iria pagar depois. Informou que foram até a casa de Bruno, sendo permitida a entrada pela esposa e ainda na residência o próprio Bruno disse que tinha mais droga no congelador e entregou aos policiais. Por fim, disse que Bruno confirmou ter fornecido a droga para Felipe.

A testemunha Felipe Morcelli Oliveira relatou em juízo que no dia da abordagem tinha trabalhado e depois chamou Bruno para fumarem juntos. Negou pagar algum valor pela droga. Sobre seu depoimento na Delegacia, disse que apenas mencionou que iria pagar pela droga o valor de R\$ 60,00 porque acreditava que era isso que os policiais gostariam de ouvir. Por fim, afirmou que usa droga em conjunto com seus amigos.

A testemunha Barbara Maria da Silva Queiroz Santos, disse em juízo que é proprietária de uma lanchonete, na qual Bruno trabalha como motoboy. Negou ter conhecimento de que Bruno faça uso de entorpecentes. Por fim, informou que sabe que

Bruno tem uma filha.

Ouvido na condição de informante, Wagner Carlos Nogueira, policial militar, disse que Bruno é seu sobrinho. Esclareceu que Bruno nunca prejudicou a família. Negou ter presenciado Bruno bebendo ou fazendo uso de entorpecentes, mas que já ouviu dizer que faz uso. Por fim, relatou que quando ficou sabendo sobre o ocorrido perguntou para o sobrinho, que negou ter fornecido a droga para o menino, que apenas usavam juntos.

Interrogado em juízo, o réu Bruno Nogueira disse que atualmente está trabalhando e que reside com sua esposa e filha. Sobre os fatos negou ter vendido a droga para Felipe. Afirmou que trabalha com Felipe, que no dia após terminarem o serviço Felipe o chamou para fumarem juntos. Informou que resolveu não fumar aquele dia, pois queria ficar com sua filha. Narrou que então deu um pedaço do entorpecente para Felipe fumar. Aduziu que tinha comprado 50 gramas da droga, que veio em dois pedaços. Sobre a apreensão de três porções de droga disse que tinha uma de 25 gramas com o Felipe, e dois pedaços no congelador, sendo um deles da outra compra. Afirmou que compra mensalmente o entorpecente para o uso, que costuma pagar R\$ 100,00 em 50 gramas da droga. Esclareceu que faz uso de entorpecente com Felipe, que também já forneceu droga para ele. Por fim, disse que está arrependido e que se considera usuário.

Pois bem, com base nos depoimentos e no laudo pericial, fica patente a responsabilidade penal do réu pelo crime de tráfico de drogas.

É cediço que no processo penal por tráfico, normalmente, a prova acusatória consubstancia-se em depoimentos de policiais, civis ou militares, ou agentes penitenciários que efetivam a apreensão da droga.

E presume-se regular a atuação de agentes públicos investidos no cargo para segurança de todos, pois seria paradoxal que o Estado atribuisse a uma pessoa a execução do ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas desmerecesse sua palavra.

É o raciocínio que mais se coaduna com a realidade das coisas, aplicado na jurisprudência em geral, tanto no Superior Tribunal de Justiça (REsp 151.150-SC, Rel. Min. José Dantas, j. 7.4.98) como no Supremo Tribunal Federal (HC 74.608-0-SP, Rel. Min Celso de Mello, j.18.2.97; HC 76.381-5-SP, Rel. Min Carlos Velloso, j. 16.6.98; HC 87.662-PE, Rel. Min Carlos Britto. J.5.9.06).

Nesse sentido, ainda:

"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais-especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualifica-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, poder dever de ofício, da repressão penal.- O depoimento testemunhal do agente policial somente perderá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar- tal como ocorre com as demais testemunhas- que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência." (HC 73.518-5 SP, Rel. Min. Celso de Mello, j.26.3.96). No caso dos autos, os policiais relataram, em essência, terem autuado o usuário Felipe Morcelli Oliveira portando maconha, o qual, na ocasião, informou ter recebido a droga do ora acusado. Ainda, informaram que na casa do réu havia mais maconha.

Confrontados os elementos de prova, afigura-se fidedigno o relato dos agentes públicos, que não teriam motivo para incriminar pessoas desconhecidas, conferindo-se, pois, valor probatório aos depoimentos dos policiais civis.

De resto, não é razoável supor cometimento de denúncia caluniosa, servindo as unidades de tóxicos como instrumento de ilícito contra a Administração da Justiça. Aliado a isso, a própria testemunha Felipe Morcelli Oliveira disse em juízo que, de fato, recebeu a porção de maconha do réu, ressaltando, no entanto, que não haveria nenhum pagamento como contraprestação, o que também foi sustentado pelo denunciado em seu interrogatório judicial.

As testemunhas Barbara e Wagner, por outro lado, nada esclareceram sobre os fatos, pois sequer presenciaram, limitando-se a relatar os antecedentes do réu.

Diante disso, não há dúvida quanto à consumação do delito de tráfico de drogas, tendo em vista que restou inequivocadamente comprovado que o réu procedeu à entrega de 24,53 gramas de maconha ao usuário Felipe Morcelli Oliveira.

O fato de não ter sido constatado pela prova oral amealhada nos autos que a droga entregue a Felipe Morcelli Oliveira teria sido vendida pelo acusado em nada o socorre, já que o tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/2006 é caracterizado ainda que a entrega tenha sido efetivada gratuitamente (como no caso em testilha).

É dizer, a configuração do tráfico de entorpecentes prescinde da demonstração de atos de mercancia, bastando tão somente a constatação de uma das múltiplas ações previstas no tipo penal, informadas com o escopo final de entregar a droga para venda e/ou consumo alheio.

Nesse diapasão, o conjunto probatório amealhado nos autos é robusto a demonstrar a conduta dolosa do réu, estritamente por ter entregue a terceiro, para consumo, uma porção de maconha.

Nem se diga que o fato comporta desclassificação, tendo em vista, primeiro, que ficou patente que o réu procedeu à entrega da droga para consumo de terceiro (usuário), segundo porque a testemunha Felipe, assim como o próprio réu, disseram que a droga entregue por este não seria consumida conjuntamente, assim como também informaram que a situação (de fornecimento de entorpecente um para o outro) já ocorrera anteriormente outras vezes, o que denota não ter sido um fato eventual. Quanto à maconha apreendida na residência do réu, restaram ausentes elementos aptos a configurarem que também se destinava à entrega a terceiros, notadamente pela ausência de localização de apetrechos ou outros objetos que evidenciassem o tráfico.

Nesse último caso, anoto que não se pode desclassificar a conduta para também condenar o réu pelo crime do art. 28 da Lei 11.343/2006, sob pena de flagrante violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da congruência, pois o réu se defendeu dos fatos articulados na denúncia, como um todo, pela prática tão somente do delito de tráfico de drogas, sendo certo que será condenado, como já detalhado acima, não podendo ser também atribuído delito distinto em paralelo. Portanto, o conjunto probatório coligido aos autos é suficientemente harmônico e coeso a ponto de legitimar o decreto de condenação do réu unicamente pelo delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).

Passo a dosar a pena, atendendo ao método trifásico.

Na primeira fase de aplicação da pena, analisadas as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal, bem como o relativo ao art. 42 da Lei 11.343/06, denoto que o réu agiu com culpabilidade dentro da normalidade, nada havendo a desabonar sua conduta social, sendo que pouco se colheu a respeito de sua personalidade.

O motivo do crime, ao que se percebe, é aquele próprio do tipo em análise, qual seja, a disseminação do uso de drogas. Não se depreende dos autos circunstâncias e consequências a importarem maior gravidade da conduta criminosa.

Quanto aos antecedentes criminais, o réu é primário.

O comportamento da vítima não incide na espécie, já que cometido o delito em face da coletividade (saúde pública) como um todo.

Ainda, a natureza e a quantidade da droga não impõem maior reprovabilidade na conduta do réu.

Assim, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, ausentes agravantes. De outro lado, à luz da súmula 545 do STJ, incide a atenuante da confissão. Desse modo, atenuo a pena em 1/6, fixando a pena intermediária do réu, entretanto, em 05 (cinco) anos de reclusão, pois a pena nesta fase não pode ficar aquém do mínimo legal (súmula 231 do STJ).

Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena.

De outro lado, o réu faz jus à aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, de modo que diminuo a pena em 2/3, fixando-a definitivamente em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Proporcionalmente à pena privativa de liberdade aplicada, fixo a pena de multa em 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em seu valor mínimo legal, por não haver, nos autos, provas reveladoras de uma maior capacidade econômica por parte do réu.

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto, a teor do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.

Feito um juízo de valoração da conduta do réu, verifico que a substituição da pena privativa de liberdade pela aplicação do disposto no artigo 44 do Código Penal, demonstra-se adequada e suficiente para a repressão do delito, não havendo, então, necessidade de mantê-lo no cárcere.

Assim, nos termos do artigo 44, § 2º, do CP, substituo a pena corporal aplicada ao réu, por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da condenação e em prestação pecuniária à entidade pública ou privada com destinação social, no valor de 01 (um) salário-mínimo, vigente à época do pagamento, a ser especificada pelo MM. Juízo das Execuções Criminais.

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu BRUNO NOGUEIRA, já qualificado nos autos, a cumprir, em regime inicial aberto, a pena privativa de liberdade consistente em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, bem como a pagar 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em seu valor mínimo legal, dando-o como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, SUBSTITUINDO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da condenação e em prestação pecuniária, à entidade pública ou privada com destinação social, no valor de 01 (um) salário-mínimo, vigente à época do pagamento.

Deixo de decretar a prisão preventiva do réu, por estarem ausentes os requisitos legais pertinentes, valendo ressaltar que ele respondeu ao processo em liberdade, não havendo necessidade de sua segregação cautelar, ainda mais pelo fato de a pena privativa de liberdade ter sido substituída. Ainda, revogo as medidas cautelares anteriormente impostas (fls. 74/77).

Deixo de fixar indenização mínima, tal qual consta no art. 387, IV, do CPP, por não ser tal determinação compatível com a natureza difusa das vítimas.

Finalmente, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e da taxa judiciária, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei nº 11.608/03.

Transitada em julgado, determino as seguintes providências:

- 1) Atualize-se o histórico de partes;
- 2) Comuniquem-se o IIRGD e o Juízo Eleitoral;
- 3) Expeça-se guia de execução definitiva.

P. Int.

Presidente Prudente-SP, 26 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA